



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:

_____,
p iva _____, rappresentato e difeso dall'avv. _____, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore nella Spezia, _____

-attore-

Contro

SPEZIA RISORSE SPA, p iva 01222120113, rappresentata e difesa dall'avv. _____ del Foro di Genova, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Genova _____

CONCLUSIONI

*Per l'attrice _____ come in foglio di precisazione delle conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale della Spezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: a) in via preliminare, ritenuto e dichiarato che la decisione del presente giudizio dipende ed è pregiudicata dalla definizione della lite pendente avanti alla Corte d'Appello di Genova avente ad oggetto la sentenza n. 642 del 16 novembre 2021, disporre ex art. 295 c.p.c. la sospensione del presente procedimento; b) nel merito, annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace l'ingiunzione impugnata e, per l'effetto, dichiarare non dovuti da Salt gli importi pretesi da Spezia Risorse S.p.a., ovvero, in subordine, dichiarare non applicabili le sanzioni comminate da quest'ultima. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”;

**Per la convenuta SPEZIA RISORSE SPA, come in foglio di precisazione delle conclusioni:*

“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale Ordinario della Spezia, contrariis reiectis, in via preliminare, rigettare l'avversaria richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., fissando i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e, nel merito, rigettare integralmente la domanda avversaria (ivi compresa la richiesta di disapplicazione delle sanzioni) e, per l'effetto, dichiarare legittima l'ingiunzione di pagamento impugnata emessa da Spezia Risorse S.p.a. per le annualità 2013-2018, con conseguente debenza delle somme ivi indicate”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso

* [REDACTED] (di seguito [REDACTED]), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale della Spezia SPEZIA RISORSE SPA.

L'attore esponeva in fatto di aver ricevuto in data 03 maggio 2019 la notifica ad istanza di SPEZIA RISORSE SPA dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. n. 639 /1910 – nr. PROT 116 del 19.04.2019 per un totale di € [REDACTED] comprensivo di interessi dovuto a

titolo di canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (di seguito COSAP) per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 in relazione ai viadotti dell'Autostrada A12 Sestri Levante – Livorno di cui la medesima [REDACTED] è concessionaria e sovrastanti terreni di proprietà del Comune della Spezia.

L'attore deduceva in diritto l'illegittimità dell'ingiunzione per diversi motivi: applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 20 co. 1 lettera W) del Regolamento Cosap del Comune della Spezia del Cosap a norma dell'art. 3 c. 2 e dell'art 1 co. 2 lettera b) del Regolamento Cosap del Comune della Spezia, ovvero l'occupazione dello spazio pubblico in forza di provvedimento di concessione proveniente dal Comune oppure tramite occupazione di fatto eventualmente abusiva, considerato che [REDACTED] gestisce i viadotti di concessione dello Stato.

L'attore chiedeva dunque l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento.

*Si costituiva in giudizio SPEZIA RISORSE SPA, contestando le tesi difensive attoree e chiedendo il rigetto delle domande svolte da parte attrice.

*In corso di causa non veniva svolta istruttoria.

All'udienza del 13.04.2022 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.

Osservato

Il presente procedimento si svolge nelle forme del rito ordinario di cognizione come richiamate dall'art 32 D. LGS 150/2011 in punto di controversie in materie di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate degli enti pubblici.

L'opposizione svolta da [REDACTED] non può essere accolta.

*Il motivo attinente alla sussistenza della causa di esenzione dalla Cosap di cui all'art 20 co. 1 lettera W) del Regolamento difetto Cosap del Comune della Spezia non è fondato.

Il Regolamento Cosap del Comune della Spezia (ovvero il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15.02. 2012 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.05.2018, doc 2 [REDACTED]) all'art 20 c. 1 lettera W) esclude dall'applicazione del canone le occupazioni effettuate dallo Stato.

La giurisprudenza di legittimità (Cass 16963/2018) ha precisato che l'occupazione presupposto del tributo COSAP (ovvero l'occupazione di spazio pubblico da parte di soggetto di diritto privato) deve essere valutata direttamente con riferimento al soggetto che gestisce l'area, conseguendone che in caso di concessione di beni demaniali od appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato (a favore del soggetto che gestisce la rete autostradale) si configura l'applicabilità del tributo a carico del soggetto concessionario qualora i beni oggetto di concessione occupino spazi di proprietà di altri enti pubblici (nel caso di specie terreni di proprietà del Comune della Spezia).

*Il motivo attinente al difetto del presupposto oggettivo del Cosap non è fondato.

Il Regolamento Cosap del Comune della Spezia all'art 2 co. 2 prevede che il canone è dovuto *"in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico"*

Questo Giudice deve evidenziare che ogni forma di gestione dello spazio pubblico che limita il libero accesso degli utenti (tenuti al pagamento di pedaggio per l'utilizzo della rete autostradale) comporta sottrazione dell'area all'uso pubblico.

* Il motivo attinente al difetto del presupposto soggettivo del COSAP non è fondato.

Il Regolamento Cosap del Comune della Spezia, da un lato, prevede all'art 2 co. 2 che *"Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo"*, dall'altro lato, all'art 1 c. 2 lettera b) definisce concessione *"Il provvedimento mediante il quale il Comune autorizza le occupazioni di suolo pubblico gli accessi e le diramazioni stradali"*.

Questo Giudice deve evidenziare che l'occupazione dei terreni di proprietà del Comune in forza di provvedimento di concessione dello Stato rientra nella fattispecie dell'occupazione di fatto dello spazio pubblico del Comune (da contrapporsi all'occupazione di dritto che il Regolamento Cosap del Comune della Spezia, limita all'ipotesi di occupazione sulla base di concessione proveniente dal Comune della Spezia), come tale soggetto all'applicazione del tributo.

* Questo Giudice deve rigettare le domande svolte da [REDACTED].

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Gli onorari della difesa di SPEZIA RISORSE SPA (a carico di [REDACTED] vengono liquidati in € [REDACTED] ed accessori, applicando i parametri minimi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (Euro [REDACTED] prossimo al margine minimo del c.d. scaglione di riferimento Euro 520.001,00 – Euro 1.000.000,00), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali svolte (studio, introduttiva, decisionale).

P.Q.M.

A) RIGETTA le domande svolte da [REDACTED]
[REDACTED]

b) CONDANNA [REDACTED]
alla rifusione delle spese processuali a favore di SPEZIA RISORSE SPA, liquidandole in € [REDACTED] ed accessori per onorari., oltre accessori e quant'altro previsto per legge.

La Spezia, 22.07.2022

Il Giudice,

dott. Gabriele Giovanni Gaggioli